

1508675-10.2021.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... estável e duradoura, para promover o tráfico de drogas neste município.

Ato contínuo, no dia 08 de dezembro, por volta das 10h30min, na Rua Virginio Andriotti, n. 494, Jardim Nova Jaú, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, foram surpreendidos mantendo em depósito e guardando, para fins de tráfico, 32,07g da droga vulgarmente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú - SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1508675-10.2021.8.26.0302 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508675-10.2021.8.26.0302 - Controle 2021/002357

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO LUIZ SOLATO e outro

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2334026/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21840667 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7037/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2334026 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

EVANDRO LUIZ SOLATO e LUAN RICARDO CANOSSA, qualificados, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006 porque, por ao menos um mês, até o dia 08 de dezembro de 2021, em locais variados desta cidade, associaram-se, de maneira estável e duradoura, para promover o tráfico de drogas neste município.

Ato contínuo, no dia 08 de dezembro, por volta das 10h30min, na Rua Virginio Andriotti, n. 494, Jardim Nova Jaú, nesta cidade e Comarca, os acusados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, foram surpreendidos mantendo em depósito e guardando, para fins de tráfico, 32,07g da droga vulgarmente conhecida como

'cocaína' (02 porções) e 138,51g da droga vulgarmente conhecida como 'crack' (03 porções), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Houve a prisão em flagrante dos acusados (fls. 09/12).

Realizada a audiência de custódia (fls. 120/123), foram convertidas a prisão em flagrante em preventiva para ambos os réus.

Notificados (fls. 315/316), os réus ofereceram defesas prévias distintas às fls. 276/281 e 324/328.

A denúncia e aditamento (fl. 330) foram recebidos em 23 de fevereiro de 2022 (fls. 331/333).

Os réus foram citados às fls. 382/383.

Como medida de instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público, em memoriais, requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia.

As defesas dos acusados pugnaram pela absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade dos delitos restou demonstrada nos autos por intermédio do auto de prisão em flagrante de fls. 09/12, do mandado de busca e apreensão de nº 1503775-81.2021.8.26.0302 apensado a estes autos (fls. 01/02), da informação nº 475/2021 (fls. 03/08), do boletim de ocorrência de fls. 18/21, dos autos de exibição e apreensão de fls. 22/23 e 24/25, da fotografia de fls. 26 e 86/89, do auto de constatação preliminar de fl. 27, da informação nº 496/2021 (fls. 90/96), dos laudos periciais de fls. 207/212, 213/218 e 219/225, da informação de nº 32/2021 de fls. 258/269, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria também é certa.

A testemunha Policial Balduin disse que já há algum tempo tinham Luan como investigado devido ao envolvimento no tráfico. Ocorreram algumas investidas anteriores ao fato que ocasionaram a prisão dele; nas outras situações, não localizaram Luan, mas somente outras pessoas, que acabaram sendo presas nas buscas que realizaram na ocasião, mas não foi possível comprovar o vínculo com Luan. Por ocasião dos fatos, receberam informação privilegiada do envolvimento dos réus, no sentido de que Evandro estaria guardando as drogas de Luan, sendo este o "patrão", e Evandro o "empregado". Já tinham conhecimento que Evandro é usuário de drogas (crack). Levantaram o endereço dele e foi solicitada busca. Realizaram diligências de campo no sentido de verificar o local. Inclusive, foi avistada uma motocicleta que indicava ser de Luan, até porque a pessoa entrava no local de capacete na cabeça (o que ocorreu da mesma forma na data da prisão). Nos dias do cumprimento, realizaram campana no sentido de esperá-lo chegar ao local, e lograram êxito, na data, em avistar o réu entrar diretamente na casa de Evandro. Foi acionada viatura e se dirigiram ao local. Entraram pelo mesmo portão que se encontrava aberto. No momento que ingressou na residência pelos fundos, Luan tentou correr, mas foi detido. Evandro foi localizado na oficina que ele tem na garagem da casa.

Conversando com ele, foi cientificado do mandado de busca, e indicou onde guardava as drogas, e confirmou que pertenciam a Luan. Foram localizadas 3 porções de crack, uma em uso; parte ele estava usando, as outras 2 intactas. Também localizaram cocaína, e balanças de precisão. Evandro falou que quem manuseava a droga era Luan, e não ele (Evandro), para ser distribuída. Luan fornecia para as biqueiras que estavam ativas na cidade. Luan negou a participação com Evandro, e que estaria no local para realizar um serviço na moto, pois Evandro é polidor. As investigações, todavia, indicavam em sentido contrário; talvez pudesse até ser feito o conserto na moto, mas Evandro confirmou o que as investigações preliminares indicavam. Diante disso, foi dada voz de prisão a ambos. Com autorização judicial, foram verificadas conversas de Luan sobre tráfico de drogas (além de outras conversas indicando negócios com veículos), além do vínculo com Evandro (apesar de não haver conversa sobre tráfico), pois já se conheciam. Nas investigações, entenderam por correto um endereço que seria pertencente a Luan, mas não se revelou certa a informação; ele

morava na mesma rua ou na rua paralela do que pensavam. O telefone dele aponta o endereço, mas não o descreveu na informação que prestou. O pedido de busca foi feito em novembro, e a busca cumprida em dezembro. O informante falou que o réu Luan morava no bairro, e pretenderam levantar onde ele morava por diligências. Não tem conhecimento se foi feita perícia papiloscópica quanto às drogas ou outros objetos apreendidos. Nada de nota se constatou no telefone de Evandro. Nas diligências que realizou antes dos fatos, não viu pessoas indo ao local comprar drogas.

A testemunha Policial Evandro relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Balduin. Falou que chegou a conversar com informantes antes do pedido de busca. Nas investigações realizadas anteriormente aos fatos, viu Luan indo à casa de Evandro. A testemunha Rodrigo afirmou que conhece Evandro há tempos e que ele é trabalhador. Já ouviu dizer que o réu é usuário de entorpecente. Não sabe se o réu tem algum tipo de doença, mas a mão dele é atrofiada.

A testemunha Luciane, irmã do acusado Evandro, disse que este trabalha muito em uma oficina de veículos, e ele tem uma doença degenerativa das mãos. Ele é usuário de drogas há tempos (mais de 20 anos).

A testemunha Marcelo relatou que conhece o réu Luan e não tem conhecimento de ele estar envolvido com droga. Não tem conhecimento de nada que o desabone.

A testemunha Esli falou que a moto apreendida é dela, mas está em nome de sua filha. Vendeu a Luan há menos de um mês. Conhece Evandro, que fazia serviços em veículos, e Luan já levou veículo para ele. Luan comprovou de maneira parcelada, mediante o pagamento de mil reais por mês.

A testemunha Jailson é cunhado de Luan (este é casado com a irmã da testemunha) há tempos. Disse que Luan vendia carros e já trabalhou com sucatas. Não tomou conhecimento de qualquer investigação da polícia na casa de Luan.

A testemunha Anatasha, esposa do réu Luan, mencionou que este tinha atividade econômica envolvendo compra e venda de veículos. Ele não estava envolvido com drogas. Nunca foram em sua casa fazer buscas ou diligências direcionadas à Luan e seu eventual envolvimento com entorpecentes. Na casa de sua mãe a polícia já compareceu, há cerca de 06 meses, mas nada localizaram.

O réu Evandro, ao ser interrogado, negou a prática dos fatos. Falou que a droga era sua, mas para seu consumo. Não estava envolvido com Luan. Quanto aos termos do interrogatório na fase extrajudicial, apenas os disse por medo da polícia, que ameaçou prender sua esposa. Nos últimos tempos, era usuário de crack. Comprou 150g de crack, para seu uso. Comprava a droga em porções. Utilizava uma balança para pesar as drogas que comprava, para verificar se o peso era o correto do que adquiria. As balanças eram usadas também para seu trabalho. Utilizava saquinhos plásticos para separar valores de moedas antigas que coleciona. Luan já havia ido a sua casa, quando ele precisava de alguma prestação de serviço; isso aconteceu por cerca de 04 ou 05 vezes. Tem 40 anos e usa droga há mais de 20 anos; já experimentou vários tipos. Já buscou ajuda. Tem doença nas mãos.

O réu Luan negou os fatos. Disse que conhece Evandro em razão dos trabalhos que este faz. Frequentemente apaga as mensagens do WhatsApp para liberar a memória. Não tem conversa de tráfico de drogas; apenas negocia carro e moto.

Destarte, pelas provas amealhadas, verifico ser o caso de procedência da ação penal, pois o conjunto probatório acostado aos autos confere a certeza necessária acerca da autoria e materialidade dos fatos imputados.

A investigação policial das condutas delituosas dos réus LUAN e EVANDRO se iniciou pelas equipes da DISE, ante a multiplicidade de delações (fls. 03 e ss.) e antecedentes (fls. 97/100 e 107/109) que pendiam contra os acusados, o que culminou o mandado de busca e apreensão domiciliar apensado aos autos (fls. 01/02 - autos nº 1503775-81.2021.8.26.0302).

Em 08 de dezembro de 2021, consoante se infere dos autos e das provas colhidas em audiência, policiais militares flagraram os acusados EVANDRO e LUAN guardando e mantendo em depósito duas porções de 'cocaína' e três porções de 'crack', além de apetrechos comumente utilizados para a prática de tráfico, tais como balanças de precisão (fl. 221), diversas embalagens usualmente utilizadas para o armazenamento de drogas (fl. 209), tendo também sido apreendidos na oportunidade dois aparelhos

celular (fl. 258) e uma motocicleta (fls. 22/23).

Como se vê, encerra-se um contexto probatório firme no sentido de que os réus, associados de maneira estável e duradoura, operavam o tráfico de drogas na residência em que cumprido o mandado de busca e apreensão. As versões apresentadas por eles permaneceram isoladas nos autos (CPP, art. 156, caput), notadamente, diante dos coesos, detalhados e uníssonos depoimentos dos Policiais Civis que atuaram no caso.

Acresça-se que os depoimentos das testemunhas de defesa não foram suficientes para se concluir pela absolvição dos aludidos réus, uma vez que não conferem um álibi sólido para a ausência do tráfico contínuo ou da efetiva participação dos acusados. De acordo com o auto de constatação preliminar (fl. 27) e do exame químico-toxicológico (fls. 213/218), os entorpecentes localizados na apreensão correspondiam a 32,18 g (trinta e um gramas e dezoito centigramas) da droga vulgarmente conhecida como 'cocaína' (duas porções) e 138,40 g (cento e trinta e dois gramas e quarenta centigramas) da droga vulgarmente conhecida como 'crack' (três porções).

Na hipótese em tela, a variedade, a quantidade e a forma em que os entorpecentes foram encontrados na residência do acusado EVANDRO, na presença do coacusado LUAN, coadunado à apreensão de aparatos relativos à traficância e aos depoimentos colhidos em juízo, apontam para a prática do crime do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, notadamente pelo verbo "guardar" e "ter em depósito". Anote-se que, diversamente do que mencionado pelo réu Evandro em seu interrogatório, em ambas as balanças se constatou a presença de cocaína (fls. 221 e 223).

Frise-se inexistir invalidade na expedição do mandado de busca, considerando que as testemunhas policiais mencionaram a realização de investigações preliminares. Não houve, destarte, mácula em tal diligência, em razão de não haver apenas delações apócrifas que teriam ensejado a expedição do mandado.

Portanto, no caso sub judice, patente a responsabilidade dos acusados nos crimes a eles imputados. Nesse sentido: "Os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou por álibi comprovado, autorizam condenação" (JULGADOS DO TACRIM 51/342, 51/248, 58/192, 59/219, 50/183, 50/395), "podendo levar à certeza moral da veracidade do fato pesquisado" (JULGADOS DO TACRIM 84/411), "imposta a conclusão condenatória pelo bom senso e pelas características particulares do fato incompatível com explicação diversa" (JULGADOS DO TACRIM 90/319).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que os agentes guardem ou mantenham em depósito as substâncias entorpecentes. Da mesma forma, é inexigível a tradição para a consumação do delito. Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel.Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993 p. 11012).

Repise-se, ainda, que os policiais foram uníssonos em asseverar a localização e as circunstâncias em que os entorpecentes foram encontrados, sendo que tais depoimentos se coadunam com as demais provas constantes dos autos. E não há motivo para desacreditar no depoimento dos policiais, já que firmes e consentâneos com os fatos. Segundo a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de droga, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré – Recurso não provido. (TJSP; Apelação 0002194-52.2016.8.26.0635; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 8ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 27/11/2017 – grifo não existente no original)

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR – Cerceamento de defesa por indeferimento de rol de testemunhas de defesa – Não ocorrência – Pedido formulado em momento inadequado – Preclusão – Ausência de prejuízo – Preliminar rejeitada. TRÁFICO de DROGAS - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstradas – Versão do réu restou isolada nos autos – Falas dos policiais militares firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Traficância praticada pelo réu devidamente comprovada – Condenação era de rigor – Dosimetria – penas e regime fechado bem aplicados – Recurso defensivo improvido. (TJSP; Apelação 0000026-72.2015.8.26.0551; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/03/2016; Data de Registro: 30/03/2016 – grifo não existente no original)

As circunstâncias de as drogas e materiais correlatos terem sido encontrados no domicílio em que preso os acusados, aliadas à confissão extrajudicial do acusado Evandro (fl. 16), as denúncias apócrifas recebidas dando conta que naquela localidade estaria sendo desenvolvida a traficância (fl. 03), o histórico dos réus (ambos reincidentes específicos para o crime de tráfico de drogas – fls. 99/100 e 108), além dos depoimentos e diligências dos policiais civis, não deixam margem para dúvidas quanto à prática delituosa imputada aos acusados neste processo. Acresça-se que a ausência de identificação do endereço de Luan não impõe a absolvição do mencionado réu, tendo em vista que foi asseverado pelas testemunhas policiais – e confirmado pelas demais provas nos autos – de que o réu Evandro guardava a droga a mando daquele. Caraterizado, outrossim, o crime de associação para o tráfico de drogas (artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006), em relação aos mesmos réus. Toda a situação fática da flagrância delitiva, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento destas, a apreensão de aparatos correlatos, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na diligência, a confissão espontânea de EVANDRO (fl. 16), além da análise do conteúdo dos aparelhos apreendidos (fls. 90/96), tudo isso, converge para a tipificação da associação para fins de tráfico ilícito de entorpecentes.

Oportuno ressaltar, também, que a situação fática aqui demonstrada não é de simples coautoria ou de mera cooperação eventual, haja vista que as provas colhidas demonstram que a associação perdura por período razoável. Veja-se, ainda, que as denúncias e investigações dos milicianos remontam há certo tempo.

Patente, pois, a demonstração da existência da associação criminosa, que em nada se assemelha à simples coautoria do crime de tráfico de drogas e, menos ainda, revela-se como efêmera e circunstancial unidade de vontades.

De mais a mais, segundo a melhor doutrina e pacífica jurisprudência, o que há de se distinguir, para afastar um agente do crime autônomo de associação e tê-lo apenas como mero corréu de um crime de tráfico é a efemeridade ou instabilidade do concurso de pessoas. Nesse contexto, como já se pronunciou o STJ, a caracterização do crime de associação para o tráfico depende do dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 4ªed., rev., atual. e ampl. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016, p. 768).

Assim, vê-se nos autos a prova da estabilidade e da permanência exigida para a configuração desse delito. Logo, restou caracterizada a prática do delito previsto no artigo 35, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Passo, agora à dosagem da pena.

PENA. LUAN possui maus antecedentes (fl. 107 - 0006356-32.2010- pena cumprida ou julgada extinta em 30/06/2015) e é reincidente específico para o crime de tráfico (fl. 108 - 000044-24.2016 / 0008436-56.2016 - trânsito em julgado para a defesa em 16/08/2018), enquanto EVANDRO possui duas reincidências específicas [(fl. 97 - 0001101-54.2014 / 0007467-25.2018 - trânsito em julgado em 21/03/2018) (fls. 99/100 - 0008409-57.2018 / 0010215-12.2017 - trânsito em julgado para defesa em 04/02/2019)]. Atento a essa circunstância e às diretrizes traçadas pelos artigos 59

e 60 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, a pena-base deve ser majorada, considerando a natureza do entorpecente encontrado ("crack", caracterizado por ser um dos entorpecentes com maiores efeitos nocivos à saúde), além da variedade da droga apreendida (cocaína e crack), dos maus antecedentes (Luan) e multiplicidade de reincidências (Evandro, sendo que uma delas será utilizada nesta etapa como maus antecedentes, enquanto a outra na segunda fase a título de reincidência), fixo-lhes a pena acima do mínimo legal, totalizando a segregativa: a) em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa, para o crime previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 e; b) 4 anos, 3 meses e 12 dias de reclusão e 1000 dias-multa, para o crime previsto no artigo 35, caput, da lei nº 11.343/06. O dia multa deverá ser calculado no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Fixei o "quantum" unitário da pena pecuniária no mínimo legal, tendo em vista inexistirem informações a respeito da situação financeira dos acusados.

Na segunda fase, verifico a existência de agravante comum para os acusados, prevista pelo artigo 61, inciso I do Código Penal (reincidência - fls. 108 e 99/10). Por sua vez, a atenuante referente à confissão espontânea (art. 65, inciso III, "d" do CP) deve ser aplicada apenas ao acusado EVANDRO (fl. 16) e no percentual de 1/12, visto que apenas apresentada na fase extrajudicial. Desse modo, majoro a pena anteriormente fixada em 1/12 a Evandro, o que corresponde à: a) 7 anos, 8 meses e 25 dias de reclusão e 773 dias-multa, para o crime previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 e; b) 4 anos, 7 meses e 20 dias de reclusão e 1083 dias-multa, para o crime previsto no artigo 35, caput, da lei nº 11.343/06. Quanto à pena do acusado LUAN, majoro-a em 1/6, o que corresponde à: a) 8 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 833 dias-multa, para o crime previsto no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06 e; b) 4 anos, 11 meses e 29 dias de reclusão e 1166 dias-multa, para o crime previsto no artigo 35, caput, da lei nº 11.343/06.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de penas, motivo pelo qual torno a reprimenda em definitiva.

Considerando a existência de concurso material entre as infrações, as penas deverão ser somadas, nos termos do artigo 69, "caput", do Código Penal, perfazendo o total de: 12 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1856 dias-multa, para o acusado EVANDRO, e 13 anos, 3 meses e 28 dias de reclusão e 1.999 dias-multa, para o acusado LUAN.

Inviável a substituição da pena por restritiva de direitos ou a aplicação do "sursis", em razão do disposto no artigo 44, inciso I, e do artigo 77, "caput", ambos do Código Penal, considerando a reincidência específica e a quantidade da pena aplicada aos acusados.

Fixo o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, a teor dos artigos 33, §2º e §3º, e 59, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de:

a) EVANDRO LUIZ SOLATO, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput cumulado com o art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de: 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e de 1856 (mil, oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo;

b) LUAN RICARDO CANOSSA, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput cumulado com o art. 35, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de: 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e de 1999 (mil, novecentos e noventa e nove) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Deixo de reconhecer o direito de recorrer em liberdade aos acusados, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque responderam presos ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-los em liberdade exatamente depois de receberem a sentença penal condenatória. Em casos tais, também

assim se posiciona o STJ: [...]. 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. [...] - (STJ - HC 596.260/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020 - destaquei).

Decreto o perdimento dos objetos apreendidos (fls. 22/23) em favor, da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que produto do delito de tráfico, considerando, ainda, a condenação, o modo e o local em que foram localizados. Ressalte-se que, conquanto testemunhas (salientando-se que, entre elas, havia sua esposa e seu cunhado) podem ter dito acerca do labor que seria realizado pelo réu Luan com a compra e venda de veículos, nada comprovou documentalmente acerca de tal fator, de modo que se infere a aquisição do veículo apreendido com o proveito obtido com o ilícito.

Determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova.

Comunique-se à Autoridade Policial.

Custas e despesas processuais na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Jaú, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA